

시정 요구

1. 제 목 : 국유재산 소유권 확인 불철저
2. 소관부점 : 대구경북지역본부 등 4개 지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

대구경북지역본부 등 12개 지역본부는 「업무분장세칙」 제31조 제1항 제13호에 따라 지역본부 관할 지역 소재 국유재산에 대한 대부·매각 및 변상금 부과 등의 관리·처분 업무를 수행하고 있으며, 수탁 받은 국유재산에 대한 소유권 확인 및 명의개서 등 권리보전을 위한 제반 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무세칙」(이하 “세칙”이라 한다) 제8조에 따르면 공사는 소관 수탁재산으로 속하게 된 날부터 60일 이내에 등기·등록, 명의개서, 그 밖에 권리보전에 필요한 조치를 하여야 한다고 되어 있고, 등기·등록, 명의개서가 필요한 수탁재산은 그 권리자의 명의를 ‘국’으로 하되, ‘기획재정부’로 소관명칭을 함께 적어야 한다고 되어 있으며

세칙 제9조의2에 따르면 수탁 국유재산에 대한 세부내용을 통지받은 때에는 지체 없이 현재 상태를 점검하고 통지내용과 실제의 부합여부를 파악하여야 하고, 세칙 제10조 제1항 및 제4항에 따르면 수탁 국유재산에 대하여 등기사항증명서, 토지대장 등을 갖추어 두고 관리대장을 전산자료로 관리하며, 실태조사 결과 변동사항이 있으면 관리대장을 재작성하여야 한다고 되어 있다.

따라서, 국유재산 수탁 시에는 제공부와 재산현황이 일치하는지 여부를 확인하여야 하고, 주기적으로 실태조사를 실시하여 해당 재산의 소유권 변동 여부를 점검하고 관리하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사일 현재 대구경북지역본부 등 7개 지역본부¹⁾에서 관리하는 국유재산에 대하여 등기사항증명서와 토지대장, 국유재산관리시스템(이하 “국유BPM”이라 한다) 관리대장 상 소유자 일치 여부를 점검한 결과

2011. 12. 28. 상주시청으로부터 소관청내 인수한 ‘경상북도 ○○시 ○○면 ○○리 XXXX’ (답, 56㎡) 소재 국유재산의 경우 등기사항증명서와 토지대장 상 소유자가 ‘국(기획재정부)’이 아닌 ‘[■][■][■][■]’로 등기·등록되어 있음에도 재산수탁 이후 현재까지 그대로 관리하고 있었고

2012. 8. 17. 국가귀속된 ‘경상북도 ○○시 ●●면 ○○리 XXXX’ (답, 113㎡) 소재 국유재산의 경우 2012. 8. 9. 등기사항증명서 상 소유자는 ‘국(기획재정부)’으로 적정하게 등기되어 있었으나, 토지대장 상 소유자는 ‘○○○○’으로 등록되어 있음에도 이를 정리하지 않고 수탁하여 관리하고 있는 등

1) 2020년도 종합감사 시 “국유재산 소유권 확인”을 기 점검한 5개 지역본부는 제외

[표 5] 및 [별표 4] “소유권이 제3자로 관리중인 국유재산 명세”와 같이 대구경북지역본부 등 4개 지역본부에서 총 43건의 국유재산에 대하여 등기사항증명서 또는 토지대장에 소유자가 제3자로 되어 있음에도, ‘국(기획재정부)’으로 등기·등록 하지 않고 관리하고 있는 것으로 확인되었다.

[표 5] 소유권이 제3자로 관리중인 국유재산 현황

(단위 : 건)

순번	지역본부	합 계	소유권 제3자 등기·등록		
			등기부	토지대장	등기부·토지대장

“기재생략”

* 서울서부지역본부, 전북지역본부, 충북지역본부는 해당사항 없음

[소관부점 의견] 대구경북지역본부 등 4개 지역본부는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 향후 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무를 철저히 하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

대구경북지역본부 등 4개 지역본부 본부장은 등기사항증명서 또는 토지대장의 소유자가 제3자로 되어 있는 국유재산 43건을 ‘국(기획재정부)’으로 등기·등록하도록 하고, 향후 등기사항증명서와 토지대장의 소유자가 제3자로 등기·등록된 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다.(시정)

[별표 4]

소유권이 제3자로 관리중인 국유재산 명세

(단위 : 건)

순번	소재지	수탁일자	소유권 이전일자	이전 사유	등기부상 소유자	토지대장 소유자
----	-----	------	----------	-------	----------	----------

“기재생략”